

松桃苗族自治县甘龙镇

“3·22”机械伤害事故调查报告

2024年3月22日19时50分许，松桃县甘龙镇浑泉村垃圾转运点发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

事故发生后，县人民政府2024年3月27日成立了以县委常委、县人民政府常务副县长任组长，县委常委、县政法委书记，县人民政府副县长、县公安局局长，县应急管理局局长任副组长，县委宣传部、县委政法委、县总工会、县人社局、县司法局、县应急管理局、县公安局、县消防救援大队、甘龙镇等单位负责人为成员的领导小组，同时，下设现场维稳组、事故救援组、医疗救护组、善后处置组、社会舆情控制组、事故调查组等6个工作组，事故调查组由松桃县应急管理局牵头，县公安局、县总工会等单位组成，并邀请县纪委监委参加。

事故调查组依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等相关法律、法规，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，核对了直接经济损失情况，认定了事故性质，查明了相关责任单位在监管方面存在的问题，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对暴露出的问

题提出了事故防范和整改措施的相关建议。

经事故调查组认定，松桃苗族自治县甘龙镇“3·22”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故单位基本概况

松桃旺能环保能源有限公司。该公司2023年8月9日在松桃苗族自治县市场监督管理局登记注册，注册资本：壹仟万圆整，住所：贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道梵净山大道县垃圾中转站；法定代表人：高某喜；经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；农村生活垃圾经营性服务；城市市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；环境应急治理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；环境卫生公共设施安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2023年8月3日13时30分，浙江旺能环保有限公司递交的

松桃苗族自治县城乡生活垃圾收运系统建设项目特许经营权二次招标的招标文件被松桃苗族自治县城市管理局确定为中标人。中标价：30091000.00 元每年；服务期限：12 年（4380 日历天）；项目负责人：张某臻；2023 年 9 月 1 日，松桃苗族自治县城市管理局和浙江旺能环保有限公司签订松桃苗族自治县城乡生活垃圾收运系统建设项目特许经营协议，又与松桃旺能环保能源有限公司签订松桃苗族自治县城乡生活垃圾收运系统建设项目特许经营协议继承协议；甲方：松桃苗族自治县城市管理局；法定代表人或其授权代表人：龙某佩；乙方：浙江旺能环保有限公司；法定代表人：岳某；丙方项目公司：松桃旺能环保能源有限公司；法定代表人：高某喜；公司地址：贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道梵净山大道县垃圾中转站；公司规模拟总日清运生活垃圾 300 吨/天，配备 35 台收运车辆，有 128 名员工及 28 个中转站，公司总投资达 100 万元，投运时间为 2023 年 9 月 1 日，特许经营期限为 10 年。根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》要求，甲方将项目特许经营权授予乙方。甲乙丙各方同意由乙方在松桃苗族自治县为实施本项目注册成立的项目公司（即丙方松桃旺能环保能源有限公司）继承乙方在《松桃苗族自治县城乡生活垃圾收运系统建设项目特许经营协议》项下的全部权利和义务，由丙方承担本项目的投资、建设及营运管理工作。

二、事故发生经过、应急救援、事故现场和善后处置情况

（一）事故发生经过

2024年3月22日早上7点左右，甘龙片区垃圾车驾驶员于某江和陈某强从永安乡收垃圾运到甘龙镇浑泉村垃圾中转站发现垃圾压缩机操作员严某芬不在中转站，于是开车到严某芬家门口接其到中转站上班，于某江和陈某强于7:30左右离开垃圾中转站返回永安乡。早上8:00左右，垃圾车驾驶员杨某光和冉某勇从甘龙街上收完垃圾赶到浑泉村垃圾中转站，当时严某芬在压缩车旁边往压缩车里面铲垃圾，早上9:00左右杨某光和冉某勇离开垃圾中转站前往瓦溪乡清收垃圾。晚上19:00左右杨某光和冉某勇又去垃圾中转站倒垃圾，在去往浑泉村垃圾中转站的路上杨朝光一直打严某芬的电话都无法接通。等两人开车赶到浑泉村垃圾中转站，发现严某芬的两个亲戚（严某江和严某进）在寻找严某芬。杨某光把车开进垃圾中转站后，车大灯照在垃圾压缩机器上，看见闭合处有一只穿着解放鞋的脚，从而发现严某芬被卡到移动垃圾压缩箱内，随后杨某光于19:50分左右电话向松桃旺能环保能源有限公司杨代林报告发生了事故。

（二）应急救援情况

事故发生后，严某江电话向严淑芬的其他亲属进行告知，然后罗某琴（死者亲属）拨打110报警，接着又打了浑泉村村委电话，浑泉村村委接到电话后立即向甘龙镇人民政府领导报告。派出所民警接警后迅速赶往事故现场拉好警戒线并开展现

场勘验工作，甘龙镇人民政府知悉事故发生后第一时间组织综治、司法、卫生院等相关人员赶赴事故现场开展救援。因严某芬及遥控器都被卡在压缩箱内导致箱体无法打开，派出所民警与熟悉垃圾压缩箱结构的驾驶员王某高重新接好线路后打开箱体。压缩箱打开时，严某芬面朝里、头朝下趴在压缩箱里面，经卫生院医务人员检查确认严某芬已无生命体征。

2024年3月22日20时40分县应急指挥中心接甘龙镇人民政府电话称其辖区浑泉村垃圾中转站发生一起事故，造成1人死亡；21:02分县应急指挥中心接县公安局报告甘龙镇发生事故；21:30收到甘龙镇人民政府书面材料；21:34-21:37县应急指挥中心去电甘龙镇人民政府核实死者信息；22:33县应急指挥中心向市应急管理局口头汇报甘龙事故情况，22:35分县应急指挥中心通过邮箱向市应急管理局上报书面材料；22:38分公安局来电讲述事故最新情况；22:39分县应急指挥中心向两办汇报事故情况，22:43分县应急指挥中心向两办上报书面材料；23:13分市应急管理局来电跟进了解事故情况；23:31县应急指挥中心向市应急管理局汇报事故最新情况。

（三）事故现场情况

经现场勘查，1.垃圾压缩机前方地上有两堆垃圾，垃圾旁边一袋子内装有废旧塑料瓶等杂物；2.垃圾中转站办公室和作业现场有安全管理规章制度和安全操作规程及危险警告。

（四）善后处置情况

经甘龙镇人民政府组织松桃旺能环保能源有限公司与死者家属代表协调，于2024年3月24日双方达成了一致意见，签订了赔偿协议，由松桃旺能环保能源有限公司赔偿死者严某芬家属各项赔偿金壹佰壹拾捌万圆整（118万元）。

三、事故伤亡人员和直接经济损失情况

（一）死亡人员：严某芬：女，汉族，户籍地：贵州省铜仁市松桃县人。

（二）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）进行计算，直接经济损失约150万元。

四、事故发生的直接原因

工人严某芬违规操作。2024年3月22日，松桃旺能环保能源有限公司工人严某芬在操作垃圾压缩机压缩垃圾过程中，为补贴家用捡拾废旧垃圾塑料瓶，不慎压着手持有线遥控器，被料斗带入垃圾压缩箱内导致事故发生。

五、企业存在的主要问题

（一）现场安全管理不到位。2024年3月22日，松桃旺能环保能源有限公司工人严某芬上午7时开始操作垃圾压缩箱生产加工作业至事故发生期间，公司运营部经理杨某林（兼甘龙片区管理人员）不在现场进行安全监督管理，导致工人严某芬站在垃圾压缩箱箱体横柱上违规作业行为未得到及时制止导致事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条

之规定^①。

（二）安全教育培训不到位。经查，松桃旺能环保能源有限公司由2023年9月开始投入运营至2024年3月22日期间，都未能提供对工人进行安全教育培训的完善档案资料，导致工人对公司的安全管理规章制度和操作规程未入脑入心而存在违规操作行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款之规定^②。

六、相关部门与属地党委政府履职情况

（一）相关部门履职情况

1. 松桃苗族自治县城市管理局履职情况。经调查取证，县城市管理局2024年1月12日、1月31日、2月21日在全体干部职工会及党组会议上主要领导和分管领导对环境卫生工作都作了安排和要求，2024年分管领导带队到部分垃圾中转站开展安全生产督导检查工作仅提供1张图片，不能提供有效的行业安全生产督导检查等印证资料，没有按照安全生产“三管三必须”要求履行安全生产工作职责；环卫站提供的2024年2月22日到甘龙镇与分管卫生领导交谈垃圾转运情况图片和2024年3

^① 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其它危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

^② 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

月1日到甘龙镇调研农村生活垃圾收运设施设备配置及运行工作图片和提供的2023年工作简报图片一样；制定了2024年度环境卫生领域安全生产监督检查计划。

存在的问题：一是分管领导带队到垃圾填中转站开展安全生产督导检查工作仅提供1张图片，不能提供有效的行业安全生产督导检查等印证资料，没有按照安全生产“三管三必须”要求履行安全生产工作职责；二是提供的2024年2月22日的图片和2024年3月1日的工作图片与2023年提供的图片一样，不能有效印证2024年工作的开展；3.2024年度环境卫生领域安全生产监督检查计划未提供。

（二）地方党委政府履职情况

甘龙镇人民政府。定期和不定期召开环卫工作会议，认真贯彻传达省、市、县环卫工作会议和文件精神，主要领导和各分管领导对2024年环卫工作进行了全面的安排和部署，重要节假日或重点时段、节点亲自带队对本辖区垃圾中转站及各村垃圾集中点进行安全隐患大排查大整治。2024年3月22日接到事故报告后，一是立即组织派出、综治、司法、应急办、卫生院等站所有关人员赶赴事故现场；二是按时向县城市管理局报告了事故的基本情况；三是积极参与事故善后协调相关事宜，同时做好舆情和社会稳控等相关工作。

七、对事故相关责任人和有关单位的处理建议

（一）建议对企业不予责任追究的人员

严某芬（松桃旺能环保能源有限公司工人）：在松桃旺能环保能源有限公司当天当班期间，在操作垃圾压缩机时存在违规操作，鉴于在本次事故中死亡，建议对其不予责任追究。

（二）建议对企业责任追究的人员

1. 高某喜（松桃旺能环保能源有限公司法定代表人）：经常不在现场进行安全监督管理。未严格按照《中华人民共和国安全生产法》的规定履行安全生产工作职责。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条之规定^③，对事故的发生负有领导责任，建议由松桃苗族自治县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定对其处2023年度年收入40%的罚款^④。

2. 杨某林（松桃旺能环保能源有限公司运营部经理）：作为片区安全管理人员未到现场进行安全监督管理。未严格按照《中华人民共和国安全生产法》的规定履行安全生产工作职责。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条之规定^⑤，对事故的发生负有领导责任。建议：由松桃苗族自治县应

^③ 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其它危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

^④ 《中华人民共和国安全生产法》生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

^⑤ 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其它危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定对其处 2023 年度年收入 40%的罚款^⑥。

（三）建议对行业主管部门责任追究的人员

1. 龙某华（松桃苗族自治县城市管理局环境卫生管理站负责人）：事故发生后，为配合事故调查组调查工作，提供的 2024 年 2 月 22 日到甘龙镇与分管卫生领导交谈垃圾转运情况图片和 2024 年 3 月 1 日到甘龙镇调研农村生活垃圾收运设施设备配置及运行工作图片与 2023 年一样，不能有效印证 2024 年工作的开展，因此，未严格按照“三管三必须”的规定履行本行业安全生产监管工作职责，涉嫌失职失责，建议移送县纪委监委追责问责处理。

2. 麻某（松桃苗族自治县城市管理局副局长）：作为县城市管理局副局长分管环境卫生整治工作的领导，根据提供的材料：一是 2024 年 1 月 12 日、1 月 31 日、2 月 21 日，对本部门行业（领域）环境卫生整治工作做了安排和要求；二是 2024 年带队对全县垃圾转运站开展安全检查工作仅提供 1 张图片，不能提供有效的行业安全生产督导检查等印证资料，未严格按照《铜仁市党政领导干部安全生产责任制实施办法》和《中华人民共和国安全生产法》“三管三必须”的规定履行本部门本行业（领域）安全生产工作职责。涉嫌失职失责，建议移送县纪

^⑥《中华人民共和国安全生产法》第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

委监委追责问责处理。

（四）建议对党委、政府不予责任追究的人员

聂某权（松桃苗族自治县甘龙镇计生协会专职副会长）：经查，自分管环境卫生工作以来，**一是**认真履行本镇环境卫生领域安全生产工作监管职责；**二是**对各村垃圾集中收集点及垃圾中转站开展安全检查和积极协调垃圾中转站清运工作；**三是**严格按照《铜仁市党政领导干部安全生产责任制实施办法》和《中华人民共和国安全生产法》“三管三必须”的规定认真履行安全生产工作职责，尽到了属地管理工作职责，建议不予追究。

（五）对有关单位的处理建议

1. 松桃旺能环保能源有限公司。**一是**现场安全管理不到位；**二是**安全教育培训不到位；建议由松桃苗族自治县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定予以罚款。

2. 松桃苗族自治县城市管理局。在日常安全生产监管工作中，未认真履行安全生产工作监管职责，建议书面向县人民政府作出深刻检讨。

八、事故主要教训

（一）现场安全管理不到位。松桃旺能环保能源有限公司工人严某芬在操作垃圾压缩机生产作业至事故发生期间，公司运营部经理（兼片区安全管理人员）杨某林均不在现场进行安全

监督管理。

（二）安全教育培训不到位。经查，松桃旺能环保能源有限公司由2023年9月开始投入运营至2024年3月22日期间，都未能提供对工人进行安全教育培训的完善档案资料，2024年3月25日组织第一季度安全教育培训会，且提供的培训资料中没有培训考核等材料。

九、事故防范和整改措施

（一）切实加强现场安全管理。松桃旺能环保能源有限公司要严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规和公司各项安全生产管理制度及相关要求，切实履行企业安全生产主体责任，形成“一级抓一级、层层抓落实”的安全生产工作格局，避免类似事故再次发生。

（二）扎实开展安全教育培训工作。松桃旺能环保能源有限公司要认真制定安全生产教育培训计划，并严格按照《生产经营单位安全培训规定》和制定安全生产教育培训计划开展三级安全教育培训工作，如实记录安全生产教育培训的时间、内容、参加人员以及考核等情况，并建立安全生产教育培训档案，进一步增强企业安全生产管理人员的安全管理能力和从业人员的安全意识；特别要加强对新进人员岗前的安全教育培训，经培训考核合格后方能上岗作业；通过安全教育培训进一步明确安全管理人员、各岗位的安全生产工作职责，有效落实安全防护措施，全面熟练掌握各岗位的安全操作规程，进一步

提升企业本质安全。

（三）认真开展环境卫生领域安全生产治本攻坚三年行动。松桃苗族自治县城市管理局要以安全生产治本攻坚三年行动为契机，督促所监管的企业认真履行安全生产主体责任，全面开展环境卫生领域安全隐患排查治理，对发现的问题和隐患，要督促企业坚决落实整改，对拒不整改和未按要求整改的，严格按照相关法律、法规予以处理，有效预防环境卫生领域生产安全事故发生。

（四）进一步加强安全生产监督管理工作。松桃苗族自治县城市管理局要严格按照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律、法规以及国家标准或者行业标准等规定，监督松桃旺能环保能源有限公司按照整改措施进行整改，同时加强对全县环境卫生行业领域的安全监管，严格按照《铜仁市党政领导干部安全生产责任制实施办法》和年度监督检查计划认真履行安全生产工作职责，确保全县环境卫生领域生产安全。同时，认真督促松桃旺能环保能源有限公司及时对存在的问题整改落实到位，进一步确保人民群众生命财产安全。

